

1516999-09.2021.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Itai

Foro: Foro de Itai

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... dos fatos quanto sua autoria e dolo.

ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMPROVADOS POR MEIO DA PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL - IRRELEVÂNCIA. Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itai

Foro de Itai

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itai - SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516999-09.2021.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516999-09.2021.8.26.0263

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON CAMARGO DE FARIAS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Vistos.

Trata-se de ação penal em que JAILSON CAMARGO DE FARIAS e WELLINGTON MARTINS DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados, respectivamente, como incurso nos artigos 155, caput, c.c. com o seu § 1º, do Código Penal (JAILSON), e no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (WELLINGTON).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento e ao final as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se bem demonstradas nos autos.

A materialidade se consubstancia pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 14), auto de entrega (fl. 18), auto de avaliação (fl. 20), relatório de investigação (fls. 30/32), bem como pela prova oral colhida.

Vejamos.

A vítima Benedito Antonio Leal, em sede policial (fl. 17), afirmou que na data dos fatos levantou-se para beber água pela madrugada quando escutou um barulho na parte

externa de sua residência. Ao verificar o sistema de monitoramento, viu um homem alto aparentando por volta de 40 anos de idade, vestindo blusa, shorts e boné. Ao verificar sua residência, deu falta de R\$ 40,00 e de seu aparelho celular. Em juízo, apresentou versão semelhante.

A testemunha Genivaldo Saito, Policial Civil, em juízo, informou que teve acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança no dia do furto, onde foi possível reconhecer a pessoa do acusado JAILSON. Que a equipe policial estava diligenciando para interrogá-lo quando JAILSON foi apresentado na delegacia em razão de outro delito, ocasião em que confessou ter entrado no bar para procurar comida e subtraído R\$ 12,00, uma bolsa e alguns salgados, mas não o celular. Após, encaminhou ofício à operadora de telefonia e apurou que o celular estava sendo utilizado por WELLINGTON. Este, localizado, compareceu à delegacia, dizendo que encontrou o aparelho na entrada de uma barraquinha de frutas e dele se apropriou. Ouvido em sede policial (fl. 15), o réu JAILSON CAMARGO DE FARIAS declarou que é usuário de crack e na data dos fatos estava com fome e entrou em um bar, pulando o portão, que era baixo e acessível. No local, subtraiu alguns salgados, R\$ 12,00 em moedas e uma mochila vazia. Usou a mochila para colocar a res furtiva e, após, para adquirir entorpecente, assim como o dinheiro, não sabendo declinar o vendedor. Não se recorda do horário em que deixou o estabelecimento, apenas que era madrugada. Em juízo, negou ter furtado o telefone celular. Disse ter sido agredido pelos policiais e coagido a assumir tal delito. Entretanto, não comprovou as alegações. Por fim, o réu WELLINGTON MARTINS DE SOUZA, ouvido em sede policial (fl. 26), alegou que encontrou o aparelho celular em uma barraca de frutas à beira da rodovia e o levou para casa, pois não havia ninguém nas imediações. Que não tentou localizar o proprietário do aparelho, o qual se encontrava formatado; como estava sem celular, inseriu nele um chip cadastrado em seu nome e o utilizou por mais de um mês até ser procurado pelos policiais civis, para os quais devolveu o aparelho. Eu juízo, reiterou o depoimento anterior.

Pois bem.

Em que pese o esforço da defesa, a negativa do acusados quanto aos delitos restou isolada e desconexa dos demais elementos probatórios dos autos.

O depoimento do policial possui relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foi coerente e harmônico com as demais provas dos autos, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRADO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)

Em que pese a negativa do acusado quanto à subtração do celular, oportuno destacar que a palavra da vítima merece especial credibilidade, eis que se coaduna com os demais elementos de prova dos autos. Nesse sentido:

ROUBO - CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO RÉU LASTRADO EM DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS - SUFICIÊNCIA À AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO DOLO. A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMPROVADOS POR MEIO DA PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL - IRRELEVÂNCIA. Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a

materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma, o que inclui a restrição à sua liberdade. Em tais situações, a prova oral robusta supre inclusive eventual ausência de laudo pericial e é suficiente para comprovar não apenas a verificação da causa de aumento referente ao emprego da arma, mas daquelas causas referentes à coautoria e à restrição da liberdade da vítima. (TJSP - APL: 0003304-05-2013 SP 0003304-05.2013.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 25/06/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - DECLARAÇÕES DA VITIMA E POLICIAIS - PROVA VÁLIDA. Declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios" (TJSP - Apelação nº 0001812-08.2012.8.26.0471 - Relator: Paulo Rossi - Comarca de Porto Feliz - Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 12/06/2013).

Ressalte-se que o valor probatório da declaração apresentada pela vítima em crimes dessa natureza é destacado também pela doutrina: "A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delitosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294). Tampouco há motivos para crer que a vítima tivesse qualquer intenção de prejudicar o réu.

Assim, houve clara ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, o patrimônio, não havendo falar em ínfimo ou pequeno valor da res furtiva, considerando que o acusado JAILSON praticou o crime com o intuito de sustentar seu vício em entorpecentes. Não bastasse, o acusado fora condenado por delitos anteriores, o que revela grau elevado de reprovabilidade do comportamento. Portanto, é o caso de se reconhecer a tipicidade, tanto no aspecto formal quanto no material. Isto posto, à luz de tudo o que fora analisado, as alegações da defesa não têm o condão de infirmar todo o conjunto probatório, que depõe contra o réu. Quanto ao acusado WELLINGTON, restou igualmente comprovada a prática do crime de receptação.

Ficou claro que o réu tinha plenas condições de saber que o objeto possuía origem ilícita, eis que o encontrou abandonado em via pública e com todos os dados apagados.

Dessa forma, inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes tipificados não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência dos delitos.

Passo à dosagem da pena.

1. Quanto ao réu JAILSON CAMARGO DE FARIAS

Na primeira fase da dosimetria observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, já que possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 51/53. Ademais, apresenta conduta social deturpada, vez que utilizou-se do delito para sustentar seu vício em entorpecente. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, alcançando 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Deixo de considerar a confissão, visto que parcial. Verifico pelo teor da Folha de Antecedentes acostada aos autos às fls. 45/50 e das certidões de fls. 51/53, que o réu ostenta três condenações com força de reincidência. Assim, majoro a pena em 1/3, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do repouso noturno, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 1/3, resultando em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 34 dias-multa, a qual torno definitiva.

Em que pese a quantidade de pena, em razão da reincidência, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início da reprimenda.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena por restritiva de direito ou Sursis.

Ausentes informações sobre as condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa em seu patamar mínimo.

## 2. Quanto ao réu WELLINGTON MARTINS DE SOUZA

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a qual compenso com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena fixada anteriormente.

Ante a ausência de informações sobre as condições socioeconômicas do acusado, fixo a pena de multa no valor unitário mínimo.

Em que pese a quantidade de pena, em razão da reincidência, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início da reprimenda.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena por restritiva de direito ou Sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para:

A) CONDENAR JAILSON CAMARGO DE FARIAS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, § 1º, do CP à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 34 dias-multa, no valor mínimo unitário; B) CONDENAR WELLINGTON MARTINS DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, considerando que assim responderam a todo o processo, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelos réus, na forma da Lei, observada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; bem como expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Oportunamente expeça-se certidão de honorários à Defensora nomeada.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itai, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA